

1500191-78.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. O denunciado deixou a sacola e se evadiu, mas foi alcançado, e após ser dominado, foi preso em flagrante. A sacola com as drogas foi apreendida.

A quantidade de drogas constante no invólucro plástico é indicativa do tráfico de drogas que era desenvolvido pelo denunciado.

Posto isto, DENUNCIO a V. Exa. GABRIEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1231 1500191-78.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500191-78.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2078486/2021 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 16896008 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA,

1279/21/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 1281/21/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA,

2078486 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Ramos de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que na data de 19 de março de 2021, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Fortunato Frizarin, 174, em Indaiatuba, GABRIEL RAMOS DE SOUZA, qualificado a fls. 8, trouxe consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico.

Segundo se apurou, o denunciado trazia uma sacola contendo um tijolo de "maconha" pesando ao todo 895 g (oitocentos e noventa e cinco gramas) e ainda uma porção menor contendo 133 g (cento e trinta e três gramas). Rumava ao encontro de uma segunda pessoa, quando foi notado por guardas municipais que encontravam-se em patrulhamento de rotina pelo local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. O denunciado deixou a sacola e se evadiu, mas foi alcançado, e após ser dominado, foi preso em flagrante. A sacola com as drogas foi apreendida.

A quantidade de drogas constante no invólucro plástico é indicativa do tráfico de drogas que era desenvolvido pelo denunciado.

Posto isto, DENUNCIO a V. Exa. GABRIEL RAMOS DE SOUZA como incurso nos arts. 33, "caput" da lei 11.343/06 e requeiro que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos arts. 55 e seguintes da lei 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fls. 69/70. A denúncia foi recebida a fl. 108. O réu foi citado a fl. 127. Apresentou defesa prévia a fls. 100/102. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 151/152 e 180/181. Homologado a desistência da oitiva da testemunha Maykon Douglas Mairinck da Silva, a fl. 151.

II.1) Memoriais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Requereu que seja reconhecida a menoridade do réu na data dos fatos, porém requereu que não seja aplicada a atenuante da confissão.

II.2) Memoriais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição. Requereu que sejam observadas a atenuante da confissão, a menoridade penal e que seja aplicado o §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sendo fixado o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Requereu também que possa apelar em liberdade, bem como a isenção das custas processuais.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo toxicológico a fls. 205/207.

III.2 Prova oral

No interrogatório, Gabriel Ramos de Souza negou a prática dos fatos que lhe foram imputados. Confirmou que a droga apreendida era sua, mas alegou que era destinada ao seu consumo próprio. Afirmou que possuía 18 anos na data dos fatos. Disse que só teve passagem quando era menor de idade. Relatou que trabalha com o irmão. Disse que comprava em grande quantidade, pois não gosta de ir constantemente até o ponto de venda de drogas.

Em depoimento, o GM Vitor Amorim Botinhan, confirmou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disse que viu o réu indo em direção a Maykon com uma sacola em mãos para entregar-lhe. Afirmou que o réu, ao visualizar os guardas, fugiu e jogou a sacola que trazia consigo. Declarou que, após, o réu foi capturado e detido. Relatou que no interior da sacola havia um "tijolo" e mais uma porção de maconha.

Em depoimento, o GM Márcio Fabiano Gomes da Silva disse que estavam em patrulhamento no local dos fatos, ponto conhecido pela venda de entorpecentes. Disse que viu o réu com uma sacola na mão destinada à entrega de Maykon. Afirmou que o réu, ao ver a viatura, jogou a sacola e correu. Asseverou que deteve Maykon e que, na ocasião, ele afirmava "a maconha não é minha". Declarou que, após a fuga, o réu foi capturado e detido.

III.3 Exame da prova

Os guardas disseram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando o réu, ao ver a viatura, jogou ao solo a sacola que empunhava e fugiu. Ele acabou detido. Disseram que, antes de fugir, o acusado estava entregando a sacola para outro indivíduo. Informaram que na sacola dispensada pelo acusado foi encontrada grande quantidade de entorpecentes.

No interrogatório, o acusado confirmou que as 1011,7g de maconha encontrada lhe pertenciam, porém afirmou que o entorpecente era destinado para uso próprio. Entretanto, a versão do acusado não merece crédito, uma vez que, segundo os guardas civis, pouco antes do réu tentar fugir ele estava entregando a sacola com os entorpecentes para terceiro.

Além disso, a elevada quantidade de droga que o réu transportava (1011,7g de maconha) torna inequívoca a destinação comercial, eis que usuários não levam consigo tal quantidade justamente para evitar a imputação de posse destinada ao tráfico.

Sendo assim, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

GABRIEL não possui antecedentes (F.A/Certidões de fls. 30/31). Observadas as diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 dias-multa. Dia-multa no mínimo legal.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravante. Quanto à atenuante relativa à menoridade do réu na data dos fatos, aplica-se a Súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causa de aumento. Quanto à causa de diminuição, entendo não ser o caso de aplicação, tendo em vista que a grande quantidade de drogas revela que o acusado se dedica ao comércio de entorpecentes.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tratando-se de crime hediondo, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Gabriel Ramos de Souza à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Indefiro apelo em liberdade, pois permanecem os requisitos da preventiva anteriormente analisados.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos

do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP,
expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.
Indaiatuba, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA